

ROMÂNIA
CURTEA DE APPELOIEȘTI
SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DOSAR NR. 903/42/2025

ECLI:RO:CAPLO:2025:006.000766

DECIZIA NR. 766

Ședința publică din data de 24 noiembrie 2025

Președin

Judecăt

Judecăt

Grefier

Pe rol fiind soluționarea plângerii formulate de petenta l
împotriva deciziei nr. a Consiliului Național pentru Soluționarea
Contestațiilor, în contradictoriu cu intimatul **Municipiul Buzău**.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 19.11.2025, fiind consemnate în
încheierea de ședință de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru studierea actelor și
lucrărilor dosarului, a amânat pronunțarea la data de 24.11.2025, când a pronunțat următoarea
hotărâre.

CURTEA,

Deliberând asupra plângerii de față, Curtea reține următoarele:

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr.
, depusă de l , cu sediul în Târgoviște, S
județul Dâmbovița, având CU și număr de înregistrare la Oficiul Registrul
Comerțului reprezentată de - administrator, împotriva
documentației de atribuire privind procedura simplificată, online, organizată în vederea atribuirii
contractului de achiziție publică având ca obiect „Furnizarea prin închiriere și montare și demontare
produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în
municipiul Buzău”, cod către MUNICIPIUL BUZĂU, cu sediul în Municipiul
județul Buzău, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat
admiterea contestației și pe cale de consecință:

1. Suspendarea procedurii până la soluționarea contestației.
2. În principal, modificarea Documentației de atribuire în sensul eliminării cerințelor restrictive
care limitează în mod nelegal concurența.
3. Obligarea Autorității contractante la decalarea termenului de depunere a ofertelor și la
continuarea procedurii în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile în materia
achizițiilor publice, precum și cu respectarea principiilor consacrate de art. 2 al Legii nr. 98/ 2016.
4. În subsidiar, în situația în care se va constata faptul că nu mai pot fi adoptate măsuri de
remediere, anularea procedurii.

5. Obligarea Autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată Prin încheierea nr.
2555/31.10.2025/07.10.2025, Consiliul s-a pronunțat asupra cererii de suspendare a procedurii, din
cuprinsul contestației formulată de pe care a respins-o.

Prin decizia nr. Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor a admis, în parte, contestația formulată de l în contradictoriu
cu Municipiul Buzău și a obligat autoritatea contractantă la a continua procedura, prin modificarea
caietului de sarcini și postarea în SEAP, cu acordarea unui nou termen de ofertare, ce nu va fi mai
scurt de 10 zile de la publicarea măsurilor, luate în sensul: modificării cerinței aferente pct. 6.1,
adăugând textului actual formularea: „declarație CE însoțită de documente suport (rapoarte de
încercări/certificate sau documente echivalente pe standarde armonizate)”; eliminării obligației
prezentării unei autorizații de mediu; eliminării cerinței ca ofertantul sa facă dovada că deține un

operator echipamente de termografie. CNSC a respins restul cererilor de modificare a caietului de sarcini, ca rămase fără obiect, a respins cererea de acordare a cheltuielilor ocazionale de promovare contestației, ca nefondată.

Împotriva acestei decizii a formulat plângere petenta , prin care a solicitat modificarea Deciziei CNSC în sensul admiterii capetelor de cerere 1 și 2 astfel cum au fost formulate și pe cale de consecință obligarea Autorității contractante la modificarea Documentației de atribuire în sensul eliminării cerințelor restrictive care limitează în mod nelegal concurența, obligarea Autorității contractante la decalarea termenului de depunere a ofertelor și la continuarea procedurii în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile în materia achizițiilor publice, precum și cu respectarea principiilor consacrate de art. 2 al Legii nr. 98 / 2016. În subsidiar, în situația în care se va constata faptul că nu mai pot fi adoptate măsuri de remediere, petenta a solicitat anularea procedurii, obligarea Autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată ocazionale de prezenta procedură conform documentelor justificative ce vor fi depuse înainte de pronunțarea deciziei de soluționare a plângerii.

Totodată, petenta a solicitat suspendarea procedurii sau a executării contractului până la soluționarea prezentei cauze.

În motivarea plângerii a arătat că societatea are calitatea de ofertant interesat de participarea la procedura la procedura simplificata având ca obiect „Furnizarea prin închiriere, montare și demontare produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Municipiul Buzău”, iar în urma respingerii anumitor capete de cerere din cuprinsul contestației, petenta a pierdut șansa de a putea participa la procedura și de a-i fi atribuit contractul, în acest sens petenta fiind persoana interesată în desființarea actului nelegal emis de CNSC.

În condițiile în care decizia CNSC a vizat menținerea anumitor cerințe nelegale ale documentației de atribuire, menținerea actului nelegal emis de către CNSC este evident de natura a-i vătăma interesele. Singura posibilitate a petentei de acces la justiție în această situație este formularea prezentei plângeri.

Suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului reprezintă singurele măsuri care, în condițiile date, ar reprezenta o veritabilă garanție a respectării principiului legalității, în caz contrar procedura urmându-și cursul și finalizându-se cel mai probabil prin atribuirea contractului către ofertanta favorită a Autorității contractante, abonată la contracte încheiate cu aceasta, așa cum a demonstrat în cadrul procedurii desfășurate în fața Consiliului, putând presupune rezonabil că în lipsa suspendării aceasta va fi singura ofertă ce urmează a fi depusă, în detrimentul petentei. Astfel, interesul petentei ar fi în mod iremediabil afectat în situația în care plângerea va fi admisă și se va confirma nelegalitatea documentației de atribuire.

Măsura suspendării procedurii de atribuire și/sau a executării contractului se impune atunci când drepturile operatorilor economici ar fi în mod vădit afectate în situația neluării unei astfel de măsuri, precum și atunci când această măsură este singura care poate asigura protejarea interesului public. În acest sens subliniază faptul că este necesară dispunerea măsurii solicitate în temeiul argumentelor de mai jos.

Condiția privind cazul temeinic justificat este îndeplinită - petenta este interesată de participarea la procedură, participare care este imposibilă prin prisma faptului că nu a fost admisă contestația acesteia astfel cum a fost formulată și nu a fost dispusă eliminarea cerințelor nelegale, astfel cum petenta a demonstrat în cadrul procedurii desfășurate în fața Consiliului. Argumentele de nelegalitate ale Deciziei CNSC vizează încălcări ale normelor imperative din materia achizițiilor publice, punând astfel sub semnul întrebării modalitatea de soluționare a contestației formulate de către petentă.

În egală măsură este îndeplinită și condiția producerii unei pagube iminente, întrucât există probabilitatea foarte mare să aibă loc depunerea ofertelor, petenta fiind în imposibilitatea de a depune oferta în cadrul procedurii, iar procedura să fie atribuită operatorului economic antemenționat, chiar dacă Decizia CNSC a fost atacată cu plângere și cauza nu a fost soluționată definitiv de către instanța de judecată, cu toate că soluția curții ar putea fi aceea de admitere a plângerii petentei și deci de confirmare definitivă a nelegalității documentației de atribuire. Acest risc iminent nu poate fi altfel împiedicat decât prin suspendarea procedurii de atribuire și/sau a

executării contractului de achiziție publică, așa cum prevăd dispozițiile art. 33 din Legea nr. 101/2016.

În vreme ce drepturile legitime ale petentei ar fi în mod grav afectate în situația respingerii cererii de suspendare a procedurii de atribuire, nici interesul public, nici cel al Autorității contractante nu sunt prejudiciate. Prezenta cerere de suspendare are doar scopul de a temporiza o perioada scurtă de timp continuarea și finalizarea procedurii, cu consecința respectării principiului legalității care ar trebui să guverneze orice procedură de achiziție publică.

Cu privire la situația de fapt, petenta a arătat că, la data de 24.09.2025, ora 08:09 a fost publicata în SEAP documentația de atribuire aferentă procedurii, data stabilita pentru depunerea ofertelor fiind data de 13.10.2025, ora 15:00.

Analizând documentația de atribuire a constatat faptul ca aceasta conține o serie de cerințe nelegale și a procedat pe data de 30.09.2025 la solicitarea de clarificări cu privire la aspectele neclare și nelegale în opinia sa, Autoritatea contractantă, neformulând un răspuns până pe data de 01.10.2025, ultima zi în care putea fi formulată contestație în termenul legal prin raportare la data publicării în SEAP a documentației de atribuire.

Pe data de 06.10.2025 și doar ulterior formulării de către petentă a contestației împotriva documentației de atribuire, Autoritatea contractantă a procedat la publicarea în SEAP a Adresei nr. 147851 / 06.10.2025, reprezentând răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de către petentă pe data de 30.09.2025, precum și a așa-ziselor „măsuri de remediere” nr. adoptate de către Autoritatea contractantă în urma formulării de către petentă a contestației împotriva documentației de atribuire aferente procedurii.

La data de 16.10.2025 a fost pronunțată soluția în Dosarul 3878 / 2025, în sensul admiterii în partea a contestației formulate de către petentă, prin intermediul Deciziei nr. 16.10.2025, comunicată petentei prin posta pe data de 22.10.2025.

La data de 23.10.2025 Autoritatea contractantă a publicat în SEAP documentul „Clarificare Oficiu Automată : ” stabilind noul termen de depunere a ofertelor pentru data de 04.11.2025.

Consideră petenta că decizia CNSC este nelegală și netemeinică.

Astfel, decizia Consiliului nu este în realitate motivată, motivarea fiind una extrem de succintă.

Petenta a susținut că, deși cauza a fost soluționată de către un organ jurisdicțional, imperativele naționale și europene privind garantarea unui proces echitabil se aplică și Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor în conformitate cu prevederile art. 37 și următoarele din Legea nr. 101/2016.

Analizând maniera în care Consiliul și-a motivat decizia, nu se poate concluziona că a explicat nici raționamentul juridic care a stat la baza soluției pronunțate cu privire la criticile formulate de către petentă și nici raționamentul pentru care a admis argumentele Autorității contractante, expuse în cuprinsul punctului de vedere formulat ca urmare a contestației petentei.

Pe de altă parte presupusa motivare a Deciziei rezidă în preluarea susținerilor Autorității contractante, Consiliul asumându-și în mod fidel poziția acesteia, fără a analiza temeinicia și pertinenta aspectelor sesizate de către petentă.

Petenta a formulat, în continuare, critici referitoare la legalitatea documentației de atribuire în ceea ce privește cerința de la pct. 3.4 din caietul de sarcini, precum și cerința de la pct. 6.1 pin caietul de sarcini referitoare la prezentarea certificatelor de conformitate și a rapoartelor de testare și încercări.

Intimatul Municipiul Buzău a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei de interes a reclamantei în promovarea prezentei contestații, care este o excepție de fond, absolută și peremptorie.

Astfel, activitatea judiciară nu poate fi inițiată și întreținută, fără justificarea unui interes de către persoana care solicită instanței de judecată soluționarea unei cereri, iar interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual.

Procedura judiciară nu poate fi pusă în mișcare dacă nu aduce părții un avantaj legal, ori introducerea unei acțiuni împotriva unei proceduri simplificate la care reclamanta nici nu participă (nu a depus o ofertă în termen legal nici inițial și nici ulterior, după prelungirea stabilită de

C.N.S.C.) nu poate fi considerată o acțiune prin care reclamanta urmărește un interes determinat, practic, personal, legitim și actual.

Acțiunea nu îndeplinește condiția interesului legitim, având în vedere că reclamanta nu a depus o ofertă, iar în acest moment urmărește suspendarea procedurii/împiedicarea desfășurării acesteia, știind foarte bine că iluminatul public festiv trebuie inaugurat pe data de 01.12.2025 și fiecare zi care trece ne îndepărtează atât de încheierea contractului, cât și de realizarea efectivă a obiectului acestuia.

Existența interesului trebuie urmărită pe tot parcursul procesului, nu numai cu privire la cererea introductivă de instanță, ci și în cazul tuturor celorlalte acte procedurale îndeplinite de părți pe parcursul desfășurării procesului. Prin urmare, dacă activitatea judiciară nu îi poate procura reclamantei un interes practic, acțiunea trebuie să fie respinsă pentru lipsa acestei cerințe.

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că interesul, înțeles ca o condiție de exercițiu a acțiunii civile, nu are în vedere interesul material sau moral care formează substanța dreptului subiectiv, ci justificarea de a invoca și a urmări pe calea demersului judiciar promovat, un anumit folos practic.

Interesul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: determinat - când apelarea la un mijloc procesual ce intră în conținutul acțiunii civile poate fi justificată de un avantaj, de un folos practic concret; legitim - când nu contravine legii sau bunelor moravuri, interesul fiind și juridic, nu doar economic; personal - folosul practic trebuie să îl vizeze pe cel care recurge la forma procedurală, iar nu pe altcineva; născut și actual - trebuie să existe în momentul în care se exercită acțiunea civilă, în sensul că partea s-ar expune la un prejudiciu numai dacă nu ar recurge în acel moment la acțiune. Interesul este actual din momentul în care a fost încălcat un drept subiectiv.

Reclamanta nu a demonstrat care este folosul practic, care este avantajul legal pentru care a promovat prezenta acțiune, care este prejudiciul la care se expune dacă nu o formula, deci nu a demonstrat că interesul său este determinat, legitim, personal, născut și actual. Interesul reclamantei în prezenta cerere nu există, pentru că în acest moment reclamanta nu mai poate participa la procedura simplificată aflată în curs de desfășurare, iar o nouă procedură nu va mai avea loc, neavând sens să organizăm iluminat public festiv în luna ianuarie.

În concret, având în vedere obiectul contractului prin care se asigură iluminatul ornamental festiv în luna decembrie 2025, reorganizarea unei noi proceduri simplificate de atribuire a contractului nu va mai avea loc. În acest context, lipsește interesul reclamantei, condiție de admisibilitate a acțiunii civile. Interesul reprezintă folosul practic pe care titularul cererii l-ar putea obține în cazul admiterii acesteia și trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual, atât la momentul formulării cererii, cât și la momentul susținerii sale, astfel cum rezultă din art. 33 din Codul de procedură civilă.

Verificarea interesului se efectuează anterior soluționării cererii, drept o condiție premisă. Întrucât nu există garanția că reclamanta va participa cu oferta în cadrul unei eventuale proceduri de atribuire viitoare și nici că oferta sa va fi declarată câștigătoare într-o astfel de procedură, interesul reclamantei nu îndeplinește condițiile cerute de lege pentru existența acestuia. Simpla posibilitate de a participa la o procedură viitoare, pe care reclamanta poate doar să o afirme în prezent, nu constituie un interes legitim, născut și actual, personal și direct, putând fi vorba cel mult de un interes ipotetic, eventual, care însă nu justifică formularea prezentei contestații.

Singurul folos practic care ar putea justifica cu adevărat promovarea unei contestații împotriva procedurii simplificate/rezultatului procedurii ar putea consta în desemnarea ofertei reclamantei drept câștigătoare și semnarea contractului de furnizare iluminat ornamental cu aceasta, dar reclamanta nu a depus o ofertă nici în termenul acordat inițial și nici în perioada acordată după pronunțarea Deciziei C.N.S.C, iar în acest moment nu mai este posibilă depunerea ofertei, termenul fiind împlinit.

Or, pretinsul interes constând în anularea procedurii în vederea reluării acesteia și participării contestatoarei la o eventuală viitoare procedură nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 33 din Codul de procedură civilă. În acest moment, având în vedere apropierea termenului la care iluminatul public festiv trebuie pus în funcțiune (01.12.2025), prezenta contestație nu îi poate aduce reclamantei vreun avantaj.

Faptul că anularea procedurii ar crea premisele declanșării unei alte proceduri nu demonstrează producerea unui prejudiciu concret contestatoarei (condiție esențială pentru a fi considerată persoană vătămată) prin desemnarea, în această procedură, a unei alte oferte câștigătoare, căci prejudiciul nu poate fi raportat la un eveniment viitor (și eventual).

Reclamanta nu se află în situația de a i se înlătura o vătămare, întrucât oferta acesteia nu mai poate fi primită și reclamanta nu mai poate fi desemnată câștigătoare, excluzându-se singură din procedură prin nedepunerea unei oferte în termenele stabilite. Deci, în acest moment nu există posibilitatea ca municipiul Buzău, în calitate de autoritate contractantă, să-i atribuie contractul de achiziție publică reclamantei.

Cum interesul, condiție de admisibilitate a acțiunii civile, reprezintă folosul practic pe care titularul cererii l-ar putea obține în cazul admiterii acesteia, iar în prezent reclamanta nu justifică un folos, ci doar dorește să împiedice desfășurarea procedurii de atribuire a serviciului de iluminat public festiv, raportat la prevederile legale anterior menționate, la faptul că reclamanta nu a indicat care este acel drept sau interes legitim care i-a fost nesocotit, apreciem că atât cererea de suspendare, cât și plângerea, pe fond, sunt lipsite de interes.

Având în vedere aspectele invocate, intimatul solicită admiterea excepției lipsei de interes și, ca urmare, respingerea contestației ca fiind lipsită de interes, conform art. 40 C. proc. Civ.

În ceea ce privește cererea de suspendare a procedurii și/sau a executării contractului până la soluționarea prezentei cauze, intimatul a arătat că procedura de atribuire este în desfășurare, contractul nefiind atribuit și semnat până în prezent.

Suspendarea procedurii în acest moment, precum și o judecată întinsă pe mai multe termene, va face ca atât procedura de atribuire a acestui contract, cât și obiectul contractului prin care se urmărește asigurarea iluminatului public festiv în luna decembrie a anului în curs (2025), în municipiul Buzău, să rămână fără obiect.

Practic, suspendarea procedurii și imposibilitatea încheierii unui contract într-un termen cât mai scurt, va face imposibilă asigurarea iluminatului public festiv în municipiul Buzău, în luna decembrie 2025, cu alte cuvinte va face ca scopul prezentei proceduri să nu poată fi atins/realizat.

Cele două condiții, prin tonul lor restrictiv-imperativ, denotă caracterul de excepție al măsurii suspendării executării procedurii de atribuire și/sau a executării contractului, după caz, presupunând, așadar, dovedirea efectivă a unor împrejurări conexe aplicabile, care să fie de natură a argumenta existența unui "caz temeinic justificat" și a "iminenței producerii pagubei". Astfel, pentru suspendarea executării procedurii de atribuire și/sau a executării contractului, prevederile legale invocate impun îndeplinirea a două condiții cumulative: cazuri temeinic justificate și prevenirea unei pagube iminente, repere care se justifică prin asigurarea unui just echilibru între interesul particular și cel general.

De asemenea, intimatul apreciază că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile de suspendare impuse de prevederile legale sus menționate, în ce privește cazul bine justificat și necesitatea prevenirii unei pagube iminente.

Pe fond, intimatul arată că, în aplicarea deciziei CNSC, U.A.T. Municipiul Buzău a procedat la conformarea integrală, emițând clarificările și măsurile de remediere nr. 148285/06.10.2025 și clarificarea finală nr. 160112/23.10.2025, prin care s-au reformulat cerințele tehnice în sensul acceptării echivalenței produselor, flexibilizării mijloacelor de probă, eliminării oricăror elemente cu caracter restrictiv și asigurării transparenței și tratamentului egal pentru toți operatorii economici.

Deciziile s-au întemeiat pe prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice și ale Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materia achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la pretinsa menținere a cerințelor restrictive din Caietul de sarcini, autoritatea contractantă a înlocuit toate formulările inițiale care puteau fi interpretate ca restrictive, conform măsurilor de remediere nr. 148285/06.10.2025. Noile texte prevăd expres acceptarea produselor similare sau echivalente, cu definirea obiectivă a echivalenței (parametri luminotehnici $\pm 10\%$, grad IP minim, toleranță dimensională $\pm 5\%$, temă estetică unitară). Prin urmare, susținerea contestatoarei este lipsită de obiect.

Cu toate acestea, în ceea ce privește solicitările tehnice, conform legii, Autoritatea Contractantă are libertatea de a stabili cerințele tehnice și condițiile contractului, atâta timp cât acestea respectă principiile achizițiilor publice: transparență, tratament egal, nediscriminare, proporționalitate. Aceasta înseamnă că Autoritatea Contractantă poate să solicite produse sau servicii care corespund nevoilor sale specifice, inclusiv dimensiuni, design, paletă cromatică, specificații tehnice sau lumentehnice, dacă acestea sunt relevante pentru obiectul contractului. Contestatoarea invocă că doar un operator "care deține deja produsele" ar putea participa. Acest argument nu este valid juridic, deoarece: obiectivul cerințelor nu este excluderea altor ofertanți, ci satisfacerea necesităților reale ale autorității; dacă cerințele sunt proporționale și corect justificate, faptul că doar unii operatori le pot îndeplini nu constituie discriminare, ci realism tehnic și legal; în jurisprudența C.N.S.C. și a Curții de Apel, cerințele tehnice detaliate sunt permise dacă sunt fundamentate pe nevoile reale ale autorității și nu sunt artificiale sau arbitrare.

În ceea ce privește proporționalitatea, aceasta se raportează la faptul că cerințele sunt legitime și necesare pentru realizarea obiectului contractului, nu depășesc ceea ce este strict necesar și nu favorizează în mod nejustificat un anumit operator. Dacă cerințele se referă la produse ornamentale personalizate, dimensiuni precise, paletă cromatică, specificații energetice etc, ele reflectă obiectivul contractului, nu "favorizarea" unui ofertant.

Un operator economic profesionist are obligația de a analiza documentația de atribuire și să decidă dacă poate îndeplini cerințele, iar apoi să participe în consecință. Un potențial operator nu poate pretinde că cerințele "draconice" sau "foarte specifice" constituie în sine o excludere ilegală.

Astfel, Autoritatea Contractantă municipiul Buzău are dreptul legal de a stabili, în documentația de atribuire și în limitele legii, cerințe tehnice și comerciale care să răspundă nevoilor reale ale obiectului contractului, inclusiv dimensiuni, design, paletă cromatică sau specificații tehnice precise. Cerințele stabilite nu constituie favorizarea unui anumit operator, ci sunt proporționale și necesare pentru realizarea obiectului contractului. Faptul că doar anumite societăți pot furniza produsele conforme nu reprezintă o excludere nejustificată a concurenței, ci reflectă cerințele obiective ale autorității și nu poate fi invocat ca motiv de nelegalitate.

Referitor la certificările și rapoartele de încercare solicitate, conform Deciziei C.N.S.C, cerințele privind gradul de protecție IP și standardele europene EN au fost considerate legale, fiind justificate prin scopul de siguranță publică și calitate a iluminatului festiv. Ulterior, autoritatea a introdus în clarificarea din 23.10.2025, mențiunea explicită că pot fi prezentate documente echivalente - declarație CE și documente suport -provenite de la orice laborator acreditat UE, în deplină concordanță cu art. 161 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea Contractantă Municipiul Buzău respinge acuzația formulată de contestatoare potrivit căreia cerințele privind certificatele de conformitate și rapoartele de testare ar constitui o solicitare de producție anticipată și o favorizare a unui anumit operator.

În realitate, obligația ofertanților de a furniza certificate, rapoarte de testare sau documentație tehnică pentru produsele propuse reprezintă cerințe legale, standard și obiective, necesare pentru evaluarea conformității produselor cu specificațiile caietului de sarcini. Aceste cerințe nu impun producția anticipată a produselor în sensul punerii în fabricație a acestora înainte de adjudecare, ci presupun prezentarea documentelor tehnice și a simulărilor funcționale, respectiv dovada capacității ofertantului de a livra produse conforme.

Costurile legate de întocmirea și testarea documentației sunt riscuri asumate de operatorii economici profesioniști în cadrul oricărei proceduri de achiziție publică și nu constituie o cheltuială disproporționată imputabilă Autorității Contractante.

În ceea ce privește acuzația că autoritatea ar favoriza un operator existent, aceasta nu se susține. Cerințele sunt proporționale, obiective și necesare pentru realizarea obiectului contractului și pentru respectarea principiilor transparenței, tratamentului egal și nediscriminării prevăzute de Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 101/2016.

Precizările din Decizia C.N.S.C. potrivit cărora criticile contestatoarei au rămas fără obiect este corectă: măsurile de remediere adoptate permit oferirea produselor prin orice tip de prezentare, inclusiv simulări funcționale, eliminând astfel orice posibilă restrângere artificială a concurenței. Obiectul cererii contestatoarei de „eliminare” a cerinței nu poate fi interpretat ca un motiv de nelegalitate a întregii proceduri, întrucât Autoritatea Contractantă a asigurat egalitatea de tratament

și posibilitățile multiple de prezentare a produselor, respectând în același timp identitatea vizuală și cerințele tehnice ale brandului orașului.

Totodată, Autoritatea Contractantă respinge acuzațiile contestatoarei potrivit cărora cerințele privind prezentarea Certificatelor de conformitate CE și a Rapoartelor de testare pentru produsele oferite ar avea scopul de a limita concurența și de a favoriza un anumit ofertant.

În realitate, aceste cerințe sunt legale, obiective și proporționale, fiind incluse în caietul de sarcini în scopul asigurării siguranței și conformității ornamentelor livrate, conform standardelor europene și naționale relevante. Este obligatoriu ca produsele să respecte standarde tehnice (de exemplu IP, IEC 62471:2008, tensiuni nominale etc.) pentru a fi utilizate în siguranță în spații publice, indiferent că sunt produse de serie sau unicat. Autoritatea Contractantă nu solicită producția anticipată a produselor, ci doar prezentarea documentației existente sau obținute prin teste standardizate, simulări funcționale și certificate deja disponibile, ceea ce permite verificarea capacității ofertantului de a livra produse conforme fără a produce pierderi inutile.

În ceea ce privește posibilitatea înlocuirii certificatelor cu o simplă declarație de conformitate CE, Autoritatea a acceptat această măsură acolo unde este relevantă, dar anumite teste și rapoarte specifice rămân necesare, deoarece acestea permit verificarea obiectivă a caracteristicilor tehnice și a siguranței produselor, inclusiv pentru produse unicat personalizate, care nu pot fi evaluate doar prin declarații. Cerințele nu favorizează niciun ofertant. Standardele și rapoartele solicitate sunt proporționale, relevante și necesare, indiferent dacă un operator deține produse similare în stoc. Contestatoarea nu poate susține că acestea constituie o restrângere nelegală a concurenței, întrucât toate ofertele pot fi evaluate obiectiv și pe baza documentației și simulărilor tehnice.

Prin urmare, acuzațiile privind introducerea unor "cerințe exorbitante" și presupusa favorizare a unui ofertant sunt nefondate, iar Autoritatea Contractantă a acționat în limitele legii, respectând principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării.

În ceea ce privește susținerea contestatoarei potrivit căreia ar fi fost în imposibilitatea de a întocmi și depune oferta în lipsa suspendării procedurii, aceasta este vădit neîntemeiată și contrazisă de cronologia efectivă a derulării procedurii de achiziție.

Prin erata emisă, s-a prevăzut posibilitatea utilizării de imagini de catalog, randări 2D sau fotomontaje digitale pentru demonstrarea soluțiilor estetice, fără obligația de montaj fizic prealabil. Acest aspect elimină orice barieră tehnică și garantează accesul egal al operatorilor economici, conform principiului proporționalității.

Contestatoarea a contribuit în mod direct la propria neîndeplinire a obligației de a întocmi ofertă prin lipsa acțiunii și amânarea pregătirii acesteia. Această inacțiune este evidentă, având în vedere că aceste clarificări erau publicate în SEAP încă din 06.10.2025; termenul final pentru depunerea ofertelor, 04.11.2025, a oferit un interval de timp suficient; decizia CNSC nu a creat nicio barieră suplimentară pentru întocmirea ofertei.

Astfel, susținerea contestatoarei că nu a putut întocmi ofertă din cauza lipsei suspendării este nefondată și rezultă exclusiv din propria inacțiune, iar Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată responsabilă pentru această întârziere sau neparticipare.

În consecință, acest motiv este lipsit de obiect, întrucât clarificările solicitate au fost oferite anterior pronunțării deciziei C.N.S.C., iar contestatoarea nu a suferit niciun prejudiciu real în dreptul de a participa la procedură. Argumentația privind lipsa timpului necesar pentru elaborarea ofertei este, așadar, neîntemeiată și dedusă exclusiv din propria inacțiune a contestatoarei, care nu poate fi imputată Autorității Contractante.

Cu privire la acuzațiile privind lipsa conformării la Decizia CNSC, toate măsurile dispuse prin Decizia nr. au fost implementate integral și fără întârziere. Caietul de sarcini și anexele au fost revizuite, cerințele de echivalență au fost introduse expres, iar termenii tehnici au fost clarificați. Prin urmare, autoritatea s-a conformat pe deplin, iar plângerea nu are obiect real.

În condițiile în care serviciul de iluminat festiv are caracter sezonier și trebuie asigurat înainte de data de 1 decembrie 2025, orice suspendare sau reluare ar prejudicia grav interesul public local, cu efecte negative asupra imaginii municipiului și activității economice de sezon.

Având în vedere considerentele expuse anterior, intimatul solicită, în principal, admiterea excepției lipsei de interes și respingerea cererii de suspendare și a plângerii, ca urmare a admiterii acestei excepții, iar în subsidiar, în condițiile respingerii excepției lipsei de interes, respingerea cererii de suspendare; respingerea plângerii formulate de [redacted] ca nefondată, menținerea ca legală și temeinică a Deciziei C.N.S.C. nr. [redacted] și, drept consecință, respingerea tuturor celorlalte solicitări (decalare termene de depunere ofertă, obligarea continuării procedurii, anulare procedură, cheltuieli de judecată, etc).

Examinând cu prioritate, potrivit art. 248 C.p.c., excepția lipsei de interes invocată de intimat, Curtea reține următoarele:

Intimatul, municipiul Buzău, în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura simplificată, online, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Furnizarea prin închiriere și montare și demontare produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în municipiul Buzău”,

Astfel, publicat în SEAP anunțul de participare simplificat nr. [redacted] criteriul de atribuire stabilit fiind „prețul cel mai scăzut” și termenul limita pentru depunerea ofertelor 13.10.2025, ora 15:00.

Împotriva unor cerințe/specificații ale documentației de atribuire, considerate nelegale, [redacted] a formulat contestația care a fost admisă în parte prin Decizia CNSC nr. [redacted], Consiliul dispunând, totodată, obligarea Autorității la acordarea unui nou termen de ofertare, ce nu va fi mai scurt de 10 zile de la publicarea măsurilor, luate în sensul: modificării cerinței aferente pct. 6.1, adăugând textului actual formularea: „declarație CE însoțită de documente suport (rapoarte de încercări/certificate sau documente echivalente pe standarde armonizate)”; eliminării obligației prezentării unei autorizații de mediu; eliminării cerinței ca ofertantul să facă dovada că deține un operator echipamente de termografie.

La data de 23.10.2025 Autoritatea contractantă a publicat în SEAP documentul „Clarificare Oficiu Automată [redacted].pdf” stabilind noul termen de depunere a ofertelor pentru data de 04.11.2025.

Nici până la data menționată, nici ulterior, petenta nu a depus o ofertă în cadrul respectivei proceduri.

Curtea reține că, potrivit art. 32 alin. 1 lit. d C.p.c., interesul reprezintă o condiție pentru exercitarea acțiunii civile, constând în folosul practic urmărit de reclamant/petent.

În conformitate cu art. 33 C.p.c., interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual.

Curtea constată că, în momentul actual, soluționarea plângerii, pe fondul său, nu mai prezintă un interes legitim pentru petentă, având în vedere faptul că aceasta nu a depus nicio ofertă în prezenta procedură.

Astfel, dacă la momentul formulării contestației se putea considera că petenta invocă un interes, deoarece termenul pentru depunerea ofertelor nu expirase, în prezent această etapă s-a epuizat, fără ca petenta să dobândească calitatea de ofertant, aceasta lăsând să se epuizeze inclusiv termenul astfel cum a fost decalat de Autoritate, care a pus în aplicare decizia obligatorie a CNSC.

Din perspectiva Legii nr. 101/2016, interesul procesual este legat de existența unei șanse reale, concrete, de a obține un folos prin admiterea cererii, iar nu de o nemulțumire abstractă față de conținutul documentației de atribuire sau față de modul în care CNSC a tranșat o anumită chestiune cu care a fost investit.

Potrivit art. 3 alin. 1 lit. f din L 101/2016, ***persoană care se consideră vătămată*** reprezintă ***orice operator economic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:***

(i) are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire; și

(ii) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecință a unui act al autorității contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluționării în termenul legal a unei cereri privind o procedură de atribuire.

Chiar dacă această calitate, de persoană vătămată, o poate avea și un operator economic în etapa anterioară depunerii ofertelor, condiția de fond rămâne aceeași, respectiv să existe o atingere actuală sau cel puțin iminentă a unei șanse reale de a participa sau de a câștiga contractul, iar petentul să își fi afirmat în concret intenția de participare, nu doar teoretic.

Astfel, trebuie făcută distincție între contestatorul (respectiv petentul în plângere) care se află deja într-o relație procedurală cu autoritatea contractantă, prin depunerea ofertei sau cel puțin prin activarea unor demersuri efective de participare, și terțul care rămâne într-o poziție pur exterioară, criticând documentația sau decizia CNSC fără să fi valorificat, la momentul oportun, posibilitatea de a deveni ofertant. În această din urmă ipoteză, interesul este apare ca fiind doar teoretic sau eventual, pentru că lipsesc atât legătura concretă cu procedura (sub forma unei oferte), cât și posibilitatea reală de a mai obține în concret contractul, în condițiile în care termenul de depunere a ofertelor a expirat.

În ceea ce privește capetele de cerere privind modificarea documentației de atribuire sau, în subsidiar, anularea procedurii, problema interesului se pune în termeni similari. Dacă petenta nu a depus ofertă în termenul astfel prelungit, ea nu se mai poate prevala, la momentul plângerii, de o pretinsă intenție de participare, pentru că acest element de fapt a fost „dezmințit” chiar prin conduita sa, petenta având ocazia concretă de a formula ofertă, după soluția CNSC, însă nu a făcut-o. Din acest motiv, instanța apreciază că eventuala modificare a documentației sau anulare a procedurii nu i-ar aduce un folos direct și imediat, ci doar unul ipotetic, constând în eventuala reluare a procedurii și în posibilitatea de a participa la o viitoare licitație. Or, interesul, în sens procesual, nu se întinde până la protejarea unor eventuale oportunități viitoare, nedeterminate, ci se raportează la procedura concretă în care este atacată decizia CNSC.

Curtea mai reține că, deși petenta a reiterat, în cuprinsul plângerii, capetele de cerere care au făcut obiectul contestației adresată Consiliului, inclusiv capătul de cerere având ca obiect obligarea Autorității contractante la decalarea termenului de depunere a ofertelor, acest capăt a fost admis de Consiliu, iar autoritatea a pus deja în aplicare Decizia Consiliului, stabilind un nou termen pentru depunerea ofertelor, la data de 04.11.2025.

Prin urmare, chiar dacă instanța, cu ocazia soluționării plângerii, ar fi constatat că în mod greșit Consiliul a admis doar în parte contestația, nu ar fi putut obliga Autoritatea la o nouă decalare a termenului pentru depunerea ofertelor, petenta rămânând, astfel, străină de procedura de achiziție desfășurată de intimat.

Totodată, Curtea reține că petenta, deși a criticat anumite cerințe din documentația de atribuire, nu a dovedit existența unor impedimente reale de a depune o ofertă în prezenta procedură, oferă care ar fi fost analizată, în cele din urmă, în funcție de soluția care ar fi fost dată pe fond contestației, iar ulterior plângerii adresată instanței, raportat la respectivele cerințe contestate.

Totodată, instanța reține că, deși petenta a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea plângerii, cererea a fost formulată la data de 03.11.2025, în condițiile în care termenul limită pentru depunerea ofertelor se împlinea la data de 04.11.2025, iar cererea de suspendare se soluționează în condiții de contradictorialitate, cu citarea părților, potrivit art. 33 alin. 1 din L 101/2016.

Astfel, având în vedere data la care petenta a investit instanța cu prezenta plângere, termenul de depunere a ofertelor s-a epuizat înainte de soluționarea cererii de suspendare iar petenta nu mai poate obține nici măcar un folos indirect.

Din toate aceste motive, rezultă concluzia că operatorul economic care nu a depus ofertă în termenul pentru depunerea ofertelor, astfel cum acesta a fost prelungit prin decizia CNSC, nu mai are, în concret, un interes legitim actual pentru a susține plângerea împotriva acestei decizii, în special atunci când termenul de ofertare a expirat înainte de soluționarea cererii de suspendare, iar folosul urmărit se reduce la ideea reluării procedurii sau la o eventuală modificare a documentației cu impact asupra unor proceduri viitoare.

În ce privește capătul de cerere având ca obiect suspendarea procedurii/executării contractului până la soluționarea plângerii, Curtea constată că acesta a rămas fără obiect, având în vedere că instanța a rămas în pronunțare asupra plângerii în întregul său, pe care a soluționat-o la acest termen.

Față de toate aceste considerente, în temeiul art. 34 alin. 5 din L 101/2016, Curtea va admite excepția lipsei de interes invocată de intimat, cu consecința respingerii plângerii ca rămasă fără interes, urmând să respingă cererea de suspendare formulată de petentă, ca rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE

**ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:**

Admite excepția lipsei de interes invocată de intimat.

Respinge plângerea formulată de petenta _____, cu sediul în Târgoviște,
_____, Județ Dâmbovița, împotriva deciziei nr. _____ a Consiliului
Național pentru Soluționarea Contestațiilor, în contradictoriu cu intimatul Municipiul Buzău, cu
sediul în Buzău, Județ Buzău, ca rămasă fără interes.

Respinge cerere de suspendare formulată de petentă, ca rămasă fără obiect.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi,

PREȘEDINTE,

JUDECĂTORI,

GREFIER,

mal

